

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

- 2526** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 1 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 23 de septiembre de 2019 entre la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Cabildo Insular de El Hierro para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro suscribieron, en fecha de 23 de septiembre de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de El Hierro, que se concretan en las siguientes actuaciones: “Puesta en servicio del saneamiento y EDAR de El Tamaduste”, “Colectores de conexión a la EDAR de La Frontera. Fase I” y “Red de colectores a la nueva EDAR de El Pinar. Fase I”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional, y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

Segundo.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de El Hierro se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio del 2022, a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redundará en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

Tercero.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

Quinto.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

Sexto.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Séptimo.- Con fecha 25 de junio de 2026 se firma la segunda Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial) y el Cabildo de El Hierro donde se amplía el plazo de duración del mismo hasta 30 de junio de 2028.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica,

Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 23 de septiembre de 2019 entre la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de El Hierro para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENTRE LA ANTIGUA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y EL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

En El Hierro, a 25 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Alpidio Armas González, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

EXPONEN

I. Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro suscribieron, en fecha de 23 de septiembre de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de El Hierro, que se concretan en las siguientes actuaciones: “Puesta en servicio del saneamiento y EDAR de El Tamaduste”, “Colectores de conexión a la EDAR de La Frontera. Fase I” y “Red de colectores a la nueva EDAR de El Pinar. Fase I”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional, y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

II.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de El Hierro se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio del 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redunda en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los afectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

III.- El 29 de marzo de 2022, el Consejo Insular de Aguas de El Hierro solicita mediante escrito remitido a esta Dirección General la necesidad de formalizar la prórroga del Convenio suscrito entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, de 23 de septiembre de 2019, que finaliza el 30 de junio de 2022, para poder dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el mismo, y que fue acordada en Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021.

IV.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

V.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2026 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula quinta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales, haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración. De esta manera, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias podrá dar cumplimiento de la obligación de justificación de la subvención contraída ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

Por las razones expuestas, a petición de ese Consejo Insular de Aguas, y con la conformidad de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, se hace necesario suscribir una Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración a los efectos de articular las modificaciones acordadas. Con fecha 24 de junio de 2022 se firma la Adenda de modificación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de El Hierro.

VI.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

VII.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

ESTADO DEL CONVENIO:

El Convenio recoge 3 actuaciones: una en Valverde: “Puesta en servicio del saneamiento y EDAR de El Tamaduste”, una en La Frontera: “Colectores de conexión a la EDAR de La Frontera. Fase I” y otra en El Pinar: “Red de colectores a la nueva EDAR de El Pinar. Fase I”. Se propone el desglose en 6 actuaciones que corresponden al mismo objeto de las obras del anexo. Estas actuaciones propuestas se encuentran finalizadas y justificadas.

La propuesta para la segunda Adenda al Convenio es la siguiente:

Se propone el desglose en las actuaciones indicadas que pasarían a ser 6 actuaciones: 2 en Valverde, 3 en La Frontera y 1 en El Pinar, todas ellas relacionadas con el objeto de las actuaciones del anexo.

Los valores numéricos recogidos corresponden a los indicados en las Cuentas Justificativas Finales presentadas. El valor asignado a la actuación “Mejora pavimentado en el callejón La Hoya y en la calle La Paz entre el n.º 1 y el Mentidero” se ha calculado por diferencia para que la suma no supere el importe total de 680.000,00 euros (importe total Convenio chico I_HI). Esa actuación en El Pinar ha justificado un importe de 177.869,05 euros.

VIII.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

De conformidad con lo expuesto, las partes intervinientes suscriben esta Adenda de prórroga y modificación al Convenio de Colaboración firmado en fecha de 24 de septiembre de 2019 de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificación del Convenio.

Se modifica del Anexo I relativo a las actividades a ejecutar, quedando de la siguiente manera:

ISLA	TÉRMINO MUNICIPAL	BLOQUE FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
EL HIERRO	VALVERDE	Saneamiento de aguas residuales	Actuación de mejoras y acondicionamiento del sistema de saneamiento de El Tamaduste. TM de Valverde	168.772,76€
		Saneamiento de aguas residuales	Mejoras de la red de saneamiento de Valverde	72.929,77€
	FRONTERA	Saneamiento de aguas residuales	Construcción de la Red de saneamiento en la calle El Drago	53.011,75€
		Saneamiento de aguas residuales	Actuaciones en la red de saneamiento en la calle San Salvador y su conexión con la calle Cruz Alta y Carretera General Merese. TM Frontera	199.592,89€
		Saneamiento de aguas residuales	Acondicionamiento de las EDARs de Frontera y Pozo de la Salud	39.761,09€
	EL PINAR	Saneamiento de aguas residuales	Mejora pavimentado en el callejón La Hoya y en la calle La Paz entre el nº1 y el Mentidero. (Capítulo 5 Saneamiento Colector nº6).	145.931,74 €
Total EL HIERRO				680.000,00€

Segunda.- Modificación de la cláusula novena relativa a la vigencia.

“El Convenio tendrá una duración hasta 30 de junio de 2022, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, si esta fuese anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años, formalizando la Adenda a tal fin.

Del mismo modo, en cualquier momento anterior a la finalización de la prórroga anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de dos años adicionales”.

Tercera.- Prórroga.

Los efectos de la presente Adenda del Convenio de Colaboración se extenderán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Cuarta.- Eficacia de la Adenda de prórroga y modificación.

La Adenda de prórroga y modificación no conlleva incremento del gasto ni genera nuevo compromiso económico para el Gobierno de Canarias. El resto del clausulado se mantiene en idénticos términos.

Y adquirirá eficacia con carácter previo a la finalización del plazo de vigencia, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio en el lugar y fecha señalados en el encabezado.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del Cabildo Insular de El Hierro, Alpidio Armas González.